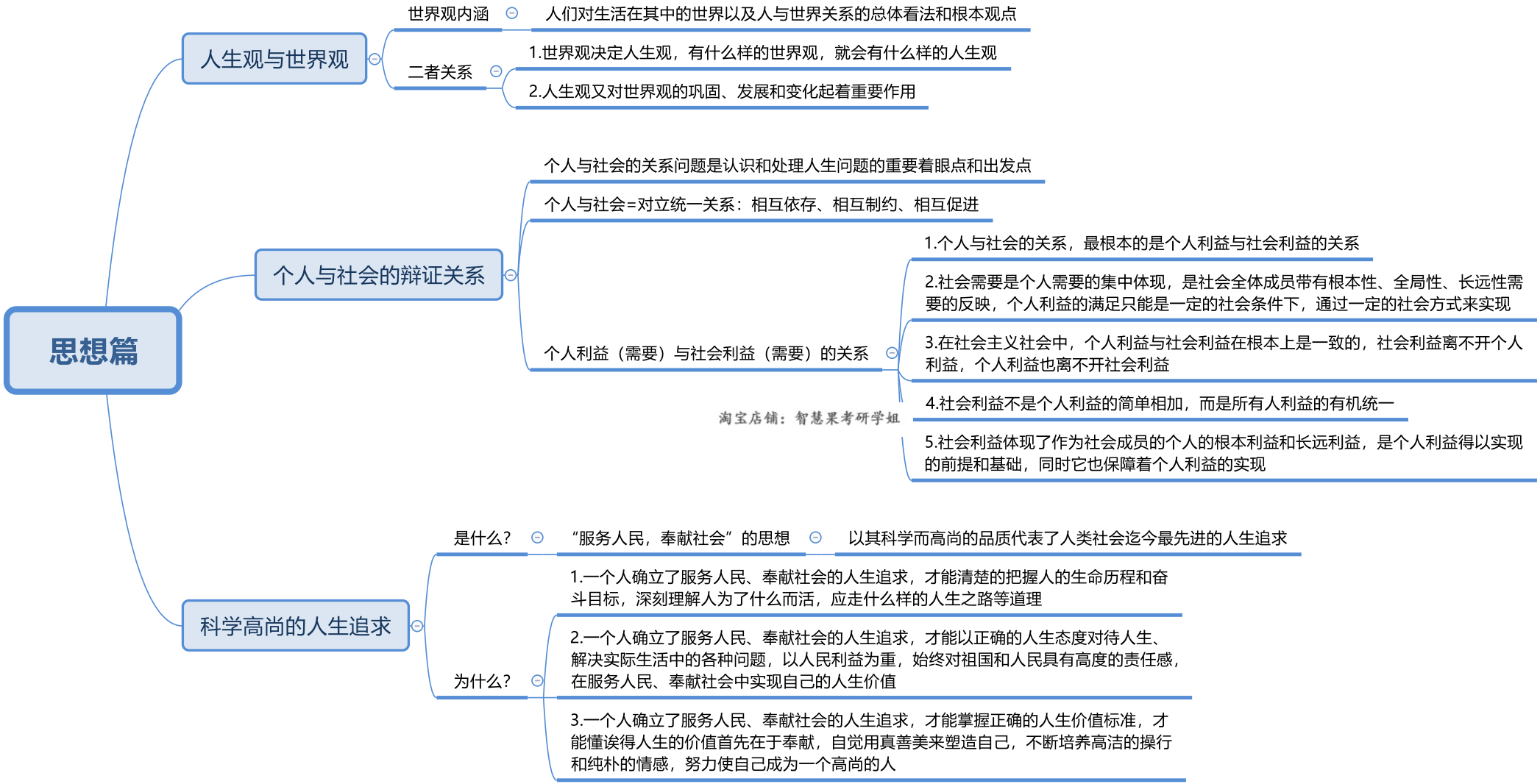
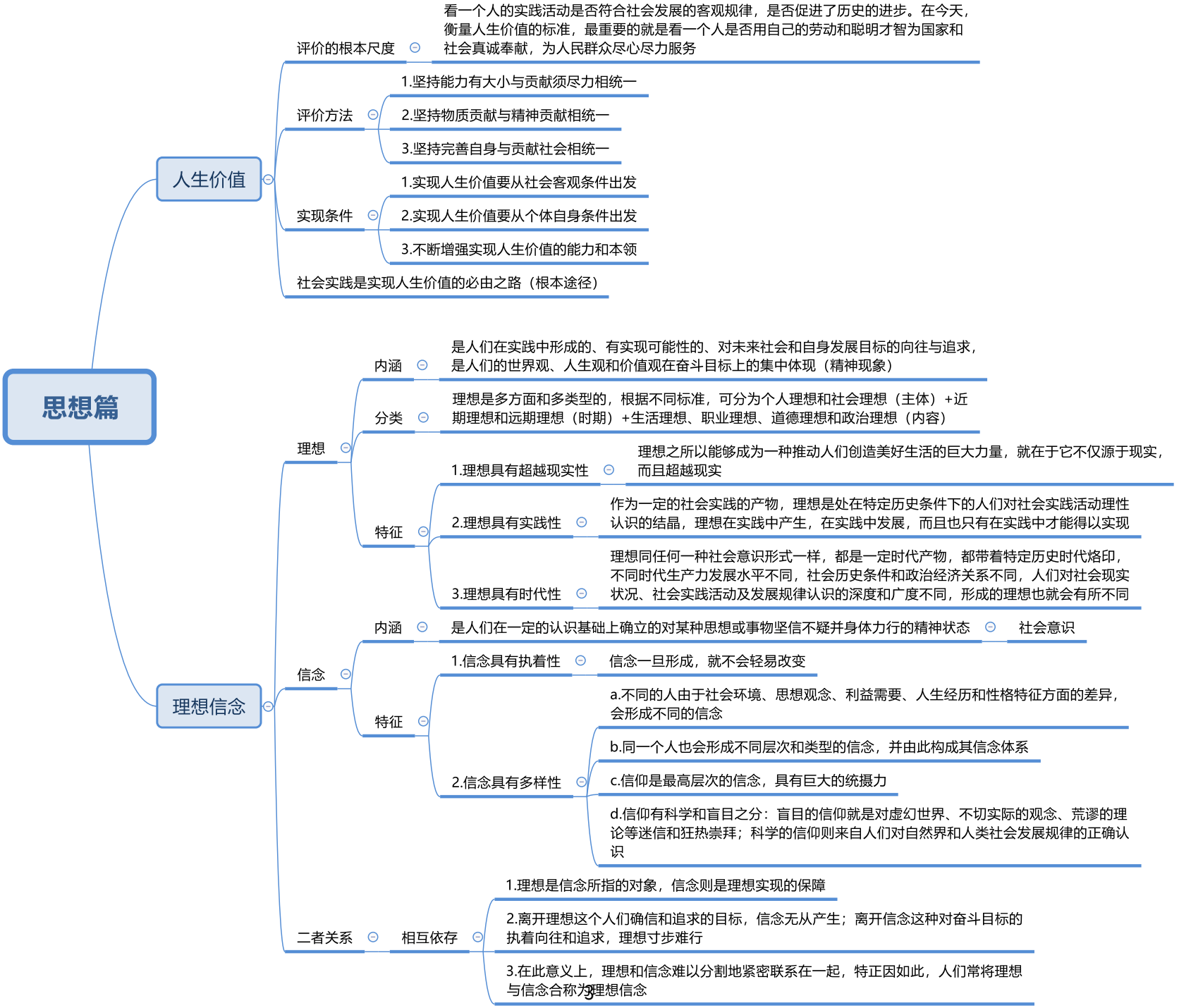

思想篇
思想道德和法律的关系
总结
思想道德和法律虽在调节领域、调节方式、调节目标等方面存在很大不同，但是二者都是上层建筑的重要组成部分，共同服务于一定的经济基础
具体
1.思想道德为法律提供思想指引和价值基础
2.法律为思想道德提供制度保障
正确认识人的本质
人的本质
不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和
人的社会属性
社会属性是人的本质属性
人生观的主要内容
总结
人生目的+人生态度+人生价值★
三方面相互联系、相辅相成、统一为一个有机整体
人生目的
内涵
指生活在一定历史条件下的人在人生实践中关于自身行为的根本指向和人生追求
特征
是对“人为什么活着”这一人生根本问题的认识和回答
是人生观的【核心】，对人生实践具有重要的作用
重要作用
1.人生目的决定人生道路
2.人生目的决定人生态度
3.人生目的决定人生价值选择
人生态度
内涵
指人们通过生活实践形成的对人生问题的一种【稳定的】心理倾向和精神状态
特征
人生态度是人生观的重要内容
人生价值
内涵
指人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义
层次
自我价值
个体的人生活动对自己的生存和发展所具有的价值
主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度
社会价值
个体的实践活动对社会、他人所具有的价值
二者关系
相互区别、密切联系、相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体
1.人生的自我价值是个体生存和发展的必要条
人生的自我价值的实现是个体为社会创造更大价值的前提
2.人生的社会价值是社会存在和发展的重要条件
人生社会价值的实现是个体自我完善、全面发展的保障

自由主题



淘宝店铺：智慧果考研学姐

淘宝店铺：智慧果考研学姐



淘宝店铺：智慧果考研学姐


思想篇
理想信念是精神之“钙”（理想信念的作用）
1.理想指引方向，信念决定成败
2.理想信念昭示奋斗目标
3.理想信念提供前进动力
4.理想信念提高精神境界
理想与现实的辩证关系
辩证关系
对立统一
1.理想和现实存在着对立的一面，二者的矛盾与冲突，属于“应然”和“实然”的矛盾，假如理想与现实完全等同，那么理想的存在就没有意义
2.理想与现实又是统一的，理想受现实的规定和制约，是在对现实认识的基础上发展起来的。A.现实中包含着理想的因素，孕育着理想的发展；B.理想中也包含着现实，既包含着现实中必然发展的因素，又包含着由理想转化为现实的条件，在一定的条件下，理想就可以转化为未来的现实。脱离现实而谈理想，理想就会成为空想
实现理想的过程具有长期性、艰巨性和曲折性
个人理想与社会理想的统一
个人理想
指处于一定历史条件和社会关系中的个体对于自己未来的物质生活、精神生活所产生的种种向往和追求
社会理想
指社会集体乃至社会全体成员的共同理想，即在全社会占主导地位的共同奋斗目标
二者辩证关系
相互联系、相互影响、相互制约
1.个人理想以社会理想为指引
a.追求个人理想的实践活动都是在社会中进行的，正确的个人理想不是依个人主观愿望随意确定的，从根本上说它是由正确的社会理想规定的
b.个人理想的实现，必须以社会理想的实现为前提和基础
c.在整个理想体系中，社会理想是最根本、最重要的，个人理想从属于社会理想
2.社会理想是对个人理想的凝练和升华
a.社会是个人的联合体，社会理想与个人理想密不可分
b.社会理想不是凭空产生，也不是由外在力量强加，是建立在众人个人理想基础之上
c.当社会理想同个人理想有矛盾冲突的时候，有志气、有抱负的人可以做出最大的自我牺牲，使个人的理想服从于全社会的共同理想

思想篇

万能模板（关于个人**与社会**关系）

1.个人**与社会**是辩证统一的，两者相辅相成，个人**的实现是在社会**实现的基础上完成的（　价值/理想/发展/利益/需要　）

2.社会**不是单个个人**的简单相加，而是无数个人**的凝练升华

3.社会保护个人正当诉求，但个人**与社会**发生冲突时，个人**须服从于社会**

中华民族自古以来重精神的表现

1.表现在对物质生活与精神生活相互关系的独到理解上 — “不义而富且贵，于我如浮云” “道德当身，故不以物惑”

2.表现在中国古人对理想的不懈追求上
- “志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁” “兼相爱，交相利”
- “为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”

3.表现在对道德修养和道德教化的重视上 — “自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本”

4.表现为对理想人格的推崇 — “知之者不如好之者，好之者不如乐之者”

中国共产党是中华民族重精神优秀传统的忠实继承者和坚定弘扬者

中国精神是民族精神和时代精神的统一

民族精神

概念 — 是一个民族在长期共同生活和社会实践中形成，为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和，是一个民族赖以生存和发展的精神支柱

核心 — 爱国主义

内涵（四个伟大）
- 1.伟大创造精神 — 造纸术、火药、印刷术、指南针
- 2.伟大奋斗精神 — 自强不息
- 3.伟大团结精神 — 多民族、抵抗外来入侵等
- 4.伟大梦想精神 — 古代神话

时代精神

概念 — 是一个国家和民族在新的历史条件下形成和发展的，是体现民族特质并顺应时代潮流的思想观念、价值取向、精神风貌和社会风尚的总和，是一种对社会发展具有积极影响和推动作用的集体意识

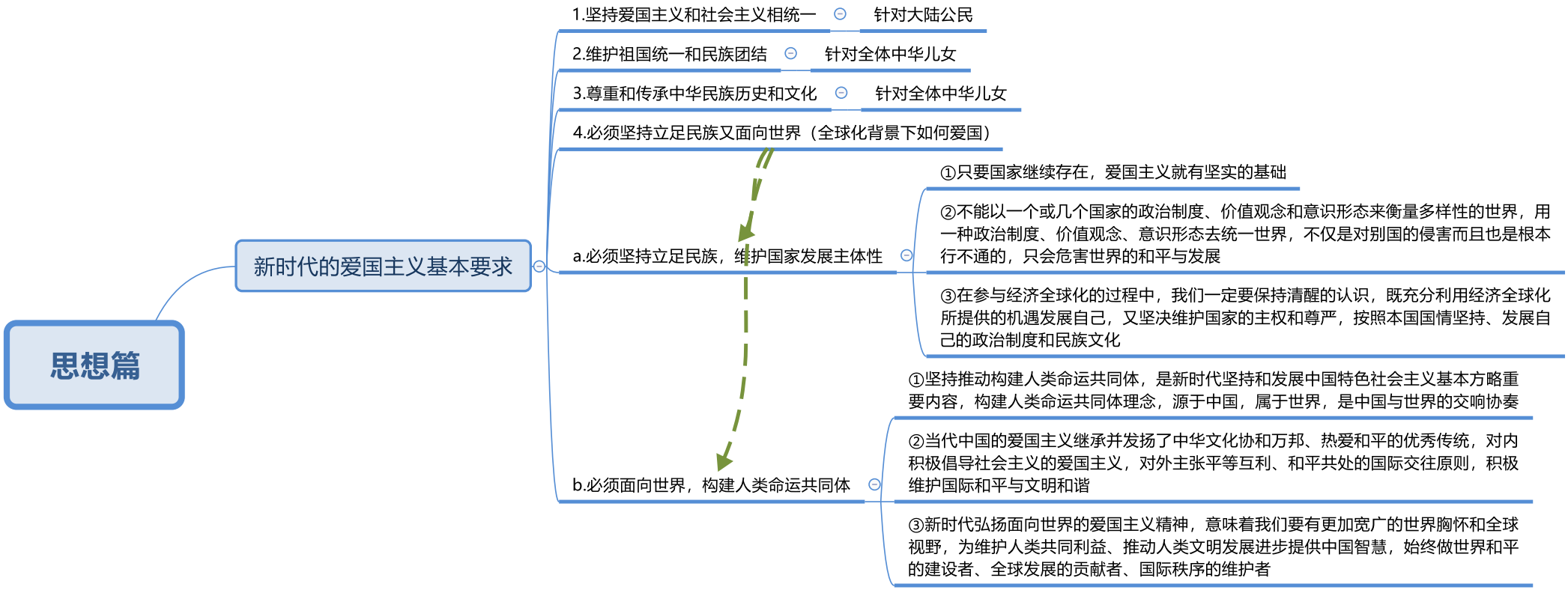
核心 — 改革创新
- 1.时代楷模 — 在各自的岗位心怀大我、至诚报国的优秀人物
- 2.精神脊梁 — 女排精神、奥运精神等

二者的辩证统一

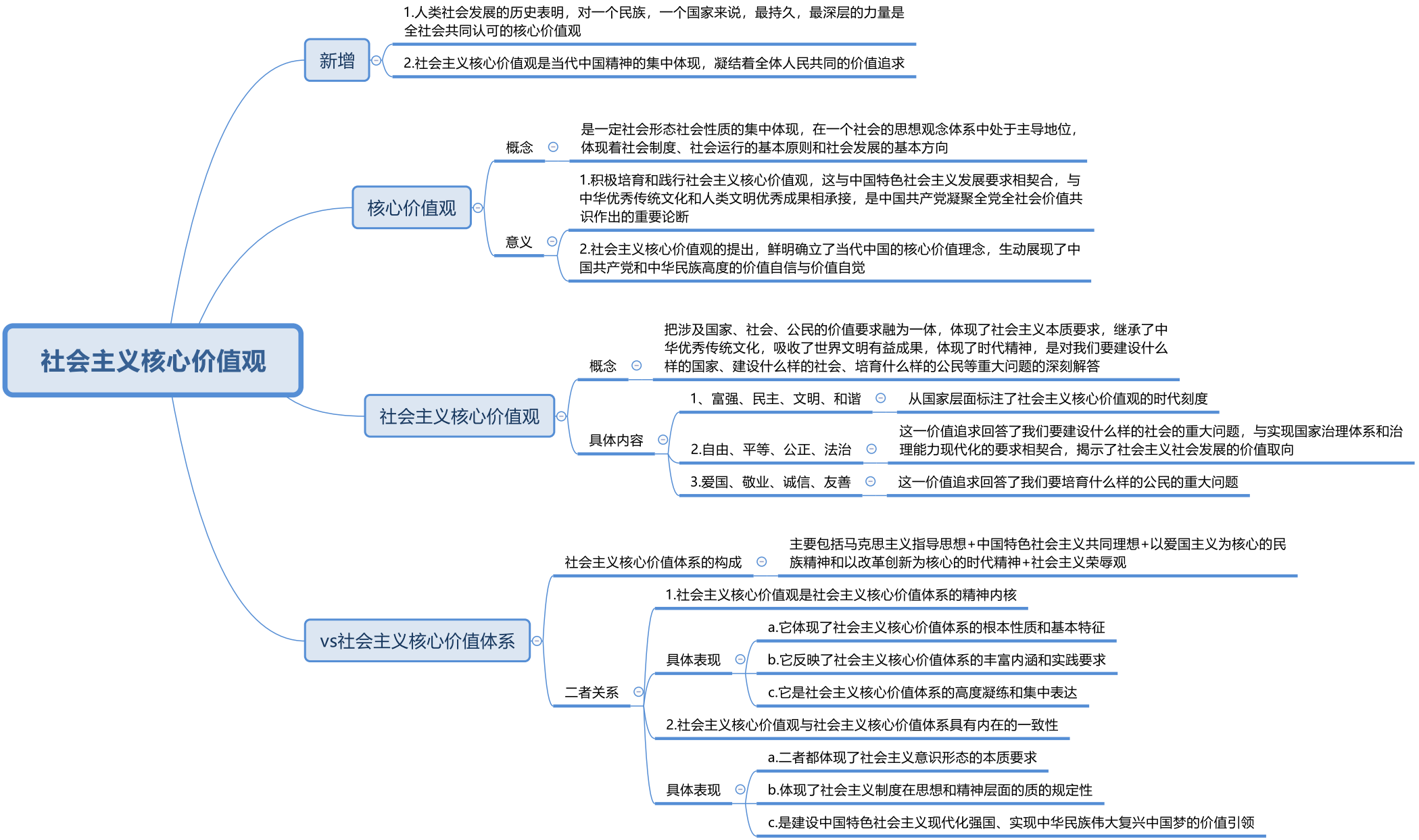
1.一切民族精神都曾经是一定历史阶段中带动潮流、引领风尚、推动社会发展的时代精神，同时，一切时代精神都将随着历史的变迁逐步融入民族精神的长河之中，不断丰富和发展民族精神的时代内涵

2.民族精神和时代精神共同构成了我们当今时代的中国精神，民族精神赋予中国精神以民族特征，是中华民族的精神独立性得以保持的重要保证；时代精神赋予中国精神以时代内涵，是中国精神引领时代前行、用于鲜明时代性和强大生命力的重要根源

- 思想篇
  - 中国精神的意义（作用）
    - 1.凝聚中国力量的精神纽带
    - 2.激发创新创造的精神动力
    - 3.推进复兴伟业的精神定力
  - 爱国主义
    - 基本内涵
      - 爱国主义体现了人们对自己【祖国】的深厚感情，揭示了个人对祖国的依存关系，是人们对自己家园以及民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一，它是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范，也是中华民族精神的核心
    - 要求（我们要如何爱国）
      - 1.爱祖国的大好河山
        - 维护祖国的领土完整和统一是每一个人的使命和责任
      - 2.爱自己的骨肉同胞
        - 检验一个人对祖国忠诚程度的试金石
      - 3.爱祖国的灿烂文化
        - 民族群体意识的载体，民族的胎记、精神基因、摇篮
      - 4.爱自己的国家
        - 心系国家的前途和命运
    - 特点
      - 1.爱国主义是历史的、具体的，在不同的历史条件和文化背景下所形成的爱国主义，总是具有不同的内涵和特点
      - 2.爱国主义随着国家的产生而产生，随着国家的发展而发展（消失）
      - 3.在阶级社会中，爱国主义具有阶级性，不同的阶级对待祖国的感情，既有一致的方面，也有差异的方面，甚至有对立的方面
  - 做忠诚爱国者
    - 1.维护和推进祖国统一
    - 2.促进民族团结
    - 3.增强国家安全意识
      - 当前，我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂，必须坚持总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路
  - 改革创新的意义
    - 1.创新始终是推动人类社会发展的第一动力
    - 2.创新能力是当今国际竞争新优势的集中体现
    - 3.改革创新是我国赢得未来的必然要求
      - 抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来，必须把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在国家发展全局的核心位置，把创新驱动发展战略作为国家重大战略
    - 4.实施创新驱动发展战略
      - 最根本的是要增强自主创新能力，最紧迫的是要破除体制机制障碍，最大限度的解放和激发科技作为第一生产力所蕴含的巨大潜能，打通从科技强到产业强、经济强、国家强的通道，让改革释放创新活力，让一切创新源泉充分涌流



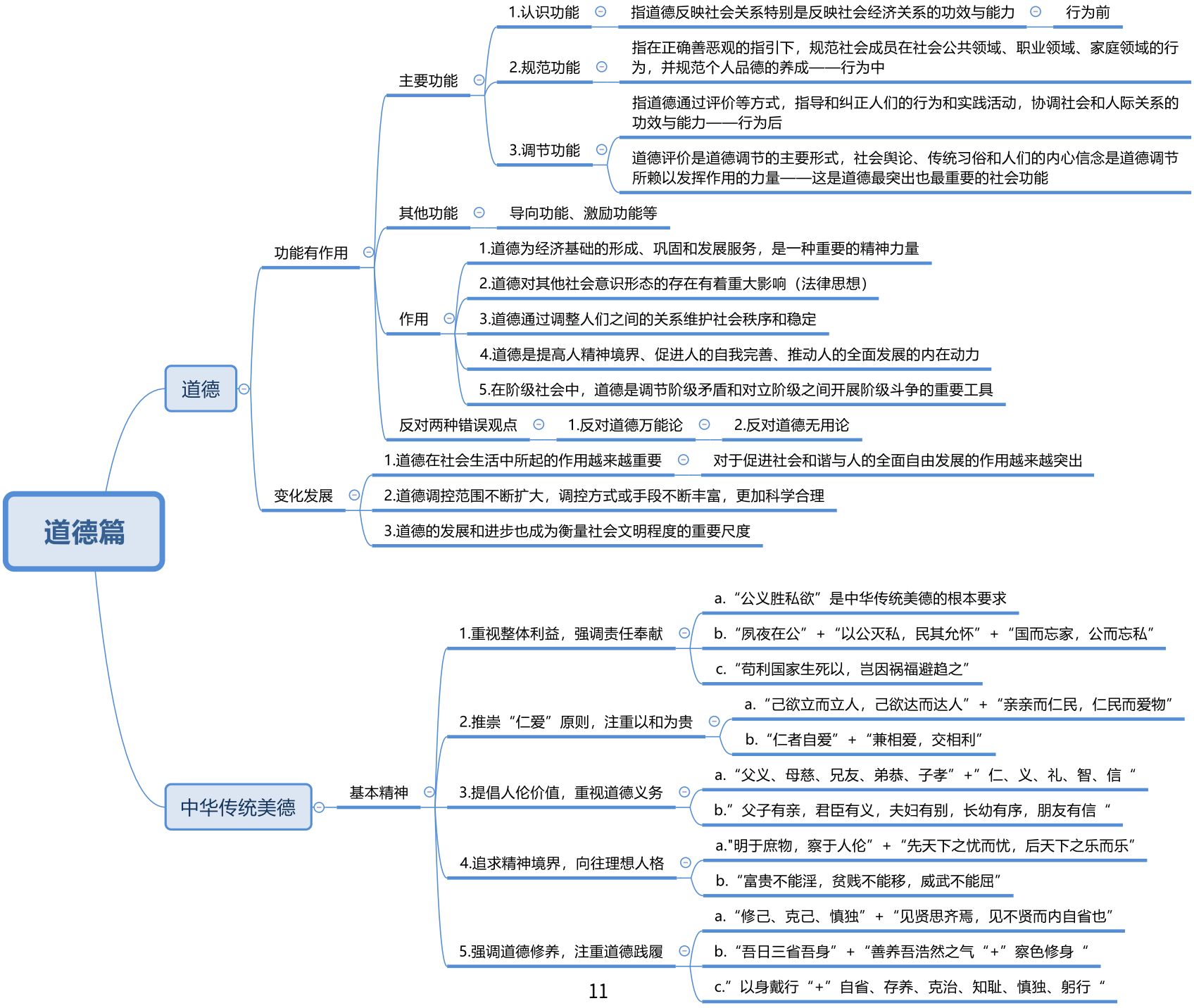
淘宝店铺：智慧果考研学姐


社会主义核心价值观
新增
1.人类社会发展的历史表明，对一个民族，一个国家来说，最持久，最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观
2.社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追求
核心价值观
概念
是一定社会形态社会性质的集中体现，在一个社会的思想观念体系中处于主导地位，体现着社会制度、社会运行的基本原则和社会发展的基本方向
意义
1.积极培育和践行社会主义核心价值观，这与中国特色社会主义发展要求相契合，与中华优秀传统文化和人类文明优秀成果相承接，是中国共产党凝聚全党全社会价值共识作出的重要论断
2.社会主义核心价值观的提出，鲜明确立了当代中国的核心价值理念，生动展现了中国共产党和中华民族高度的价值自信与价值自觉
社会主义核心价值观
概念
把涉及国家、社会、公民的价值要求融为一体，体现了社会主义本质要求，继承了中华优秀传统文化，吸收了世界文明有益成果，体现了时代精神，是对我们要建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民等重大问题的深刻解答
具体内容
1、富强、民主、文明、和谐
从国家层面标注了社会主义核心价值观的时代刻度
2.自由、平等、公正、法治
这一价值追求回答了我们要建设什么样的社会的重大问题，与实现国家治理体系和治理能力现代化的要求相契合，揭示了社会主义社会发展的价值取向
3.爱国、敬业、诚信、友善
这一价值追求回答了我们要培育什么样的公民的重大问题
vs社会主义核心价值体系
社会主义核心价值体系的构成
主要包括马克思主义指导思想+中国特色社会主义共同理想+以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神+社会主义荣辱观
二者关系
1.社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的精神内核
具体表现
a.它体现了社会主义核心价值体系的根本性质和基本特征
b.它反映了社会主义核心价值体系的丰富内涵和实践要求
c.它是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达
2.社会主义核心价值观与社会主义核心价值体系具有内在的一致性
具体表现
a.二者都体现了社会主义意识形态的本质要求
b.体现了社会主义制度在思想和精神层面的质的规定性
c.是建设中国特色社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦的价值引领



淘宝店铺：智慧果考研学姐


道德篇
做社核观的积极践行者
1.扣好人生的扣子
2.勤学修德明辨笃实
勤学
内涵
知识是树立社会主义核心价值观的重要基础
古文
韦编三绝、悬梁刺股、凿壁借光
修德
内涵
道德之于个人，之于社会，都具有基础性意义，做人做事第一位的是崇德修身
古文
若无德，则虽体魄智力发达，适足助其为恶
见善则迁，有过则改
明辨
内涵
培育和践行社会主义核心价值观，要增强自己的价值判断力和道德责任感，辨别什么是真善美，什么是假恶丑，自觉做到常修善德、常怀善念、常做善举
笃实
内涵
道不可坐论，德不能空谈（要践行）
古文
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之
圣人是肯做工夫的庸人，庸人是不肯做工夫的圣人
天下难事，必作于易，天下大事，必作于细
道德
起源
1.劳动是道德起源的首要前提
2.社会关系是道德赖以产生的客观条件
3.人的自我意识是道德产生的主观条件
本质
1.道德是反映社会经济关系的特殊意识形态
道德的产生、发展和变化，归根结底根源于社会经济关系
具体表现
a.道德的性质和基本原则、规范反映了与之相应的社会经济关系的性质和内容，有什么样的社会经济关系，相应地就有什么样的道德
b.道德随着社会经济关系的变化而变化
c.道德作为一种社会意识，在阶级社会里总反映着一定阶级的利益，因而不可避免的具有阶级性，同时，不同阶级间的道德或多或少有一些共同之处，反映道德的普遍性
d.作为社会意识的道德一经产生，便有相对独立性，这种相对独立性既表现为道德的历史继承性，也表现为道德对社会发展具有能动的反作用
2.道德是社会利益关系的特殊调节方式
具体表现
道德是一种调整人与人、人与社会、人与自然以及人与自身之间关系的特殊的行为规范，这种行为规范与法律规范、政治规范的不同之处在于它是用善恶标准去评价，依靠社会舆论、传统习俗、内心信念来维持的，因此是一种非制度化的、柔性的规范
3.道德是一种实践精神
具体表现
作为实践精神，道德是一种旨在通过把握世界的善恶现象而规范人们的行为并通过人们的实践活动体现出来的社会意识


道德篇
道德
功能有作用
主要功能
1.认识功能
指道德反映社会关系特别是反映社会经济关系的功效与能力
行为前
2.规范功能
指在正确善恶观的指引下，规范社会成员在社会公共领域、职业领域、家庭领域的行为，并规范个人品德的养成——行为中
3.调节功能
指道德通过评价等方式，指导和纠正人们的行为和实践活动，协调社会和人际关系的功效与能力——行为后
道德评价是道德调节的主要形式，社会舆论、传统习俗和人们的内心信念是道德调节所赖以发挥作用的力量——这是道德最突出也最重要的社会功能
其他功能
导向功能、激励功能等
作用
1.道德为经济基础的形成、巩固和发展服务，是一种重要的精神力量
2.道德对其他社会意识形态的存在有着重大影响（法律思想）
3.道德通过调整人们之间的关系维护社会秩序和稳定
4.道德是提高人精神境界、促进人的自我完善、推动人的全面发展的内在动力
5.在阶级社会中，道德是调节阶级矛盾和对立阶级之间开展阶级斗争的重要工具
反对两种错误观点
1.反对道德万能论
2.反对道德无用论
变化发展
1.道德在社会生活中所起的作用越来越重要
对于促进社会和谐与人的全面自由发展的作用越来越突出
2.道德调控范围不断扩大，调控方式或手段不断丰富，更加科学合理
3.道德的发展和进步也成为衡量社会文明程度的重要尺度
中华传统美德
基本精神
1.重视整体利益，强调责任奉献
a.“公义胜私欲”是中华传统美德的根本要求
b.“夙夜在公”+“以公灭私，民其允怀”+“国而忘家，公而忘私”
c.“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”
2.推崇“仁爱”原则，注重以和为贵
a.“己欲立而立人，己欲达而达人”+“亲亲而仁民，仁民而爱物”
b.“仁者自爱”+“兼相爱，交相利”
3.提倡人伦价值，重视道德义务
a.“父义、母慈、兄友、弟恭、子孝”+”仁、义、礼、智、信“
b.”父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信“
4.追求精神境界，向往理想人格
a."明于庶物，察于人伦”+“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”
b.“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”
5.强调道德修养，注重道德践履
a.“修己、克己、慎独”+“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”
b.“吾日三省吾身”+“善养吾浩然之气“+”察色修身“
c.”以身戴行“+”自省、存养、克治、知耻、慎独、躬行“

道德篇

中华传统美德的创造性转化和创新性发展

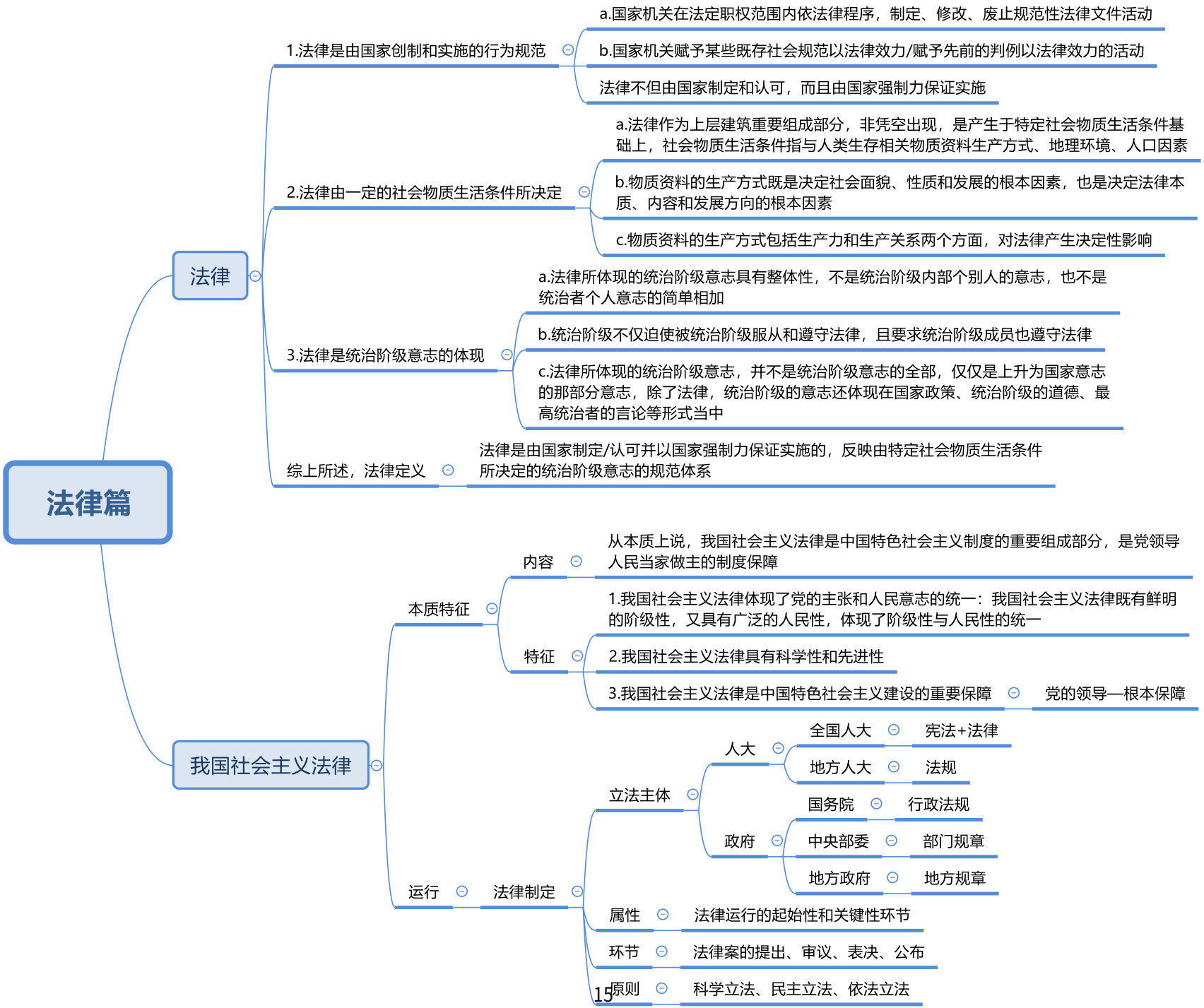
- 概述
  - 中华传统【道德】是一个矛盾体，具有鲜明的两重性，属于精华的部分，表现出积极、革新、进步的一面；属于糟粕的部分，则表现出消极、保守、落后的一面
  - 中华传统】美德】作为中国传统道德的精华部分，为今天的道德建设提供了丰富的资源，要在去粗取精、去伪存真的基础上坚持古为今用、推陈出新，努力实现中华传统美德的创造性转化和创新性发展
- 具体表现
  - 1.加强对中华传统美德的挖掘和阐发
  - 2.用中华传统美德滋养社会主义道德建设
  - 3.在对待传统道德的问题上，要反对两种错误思潮
- 两种错误思潮
  - 复古论
    - 认为道德建设的最终目标就是要恢复中国“固有文化”
    - 形成以中国传统文化为主体的道德体系
  - 虚无论
    - 认为中国传统道德从整体上在今天已失去价值和意义，必须从整体上予以全盘否定

中国革命道德

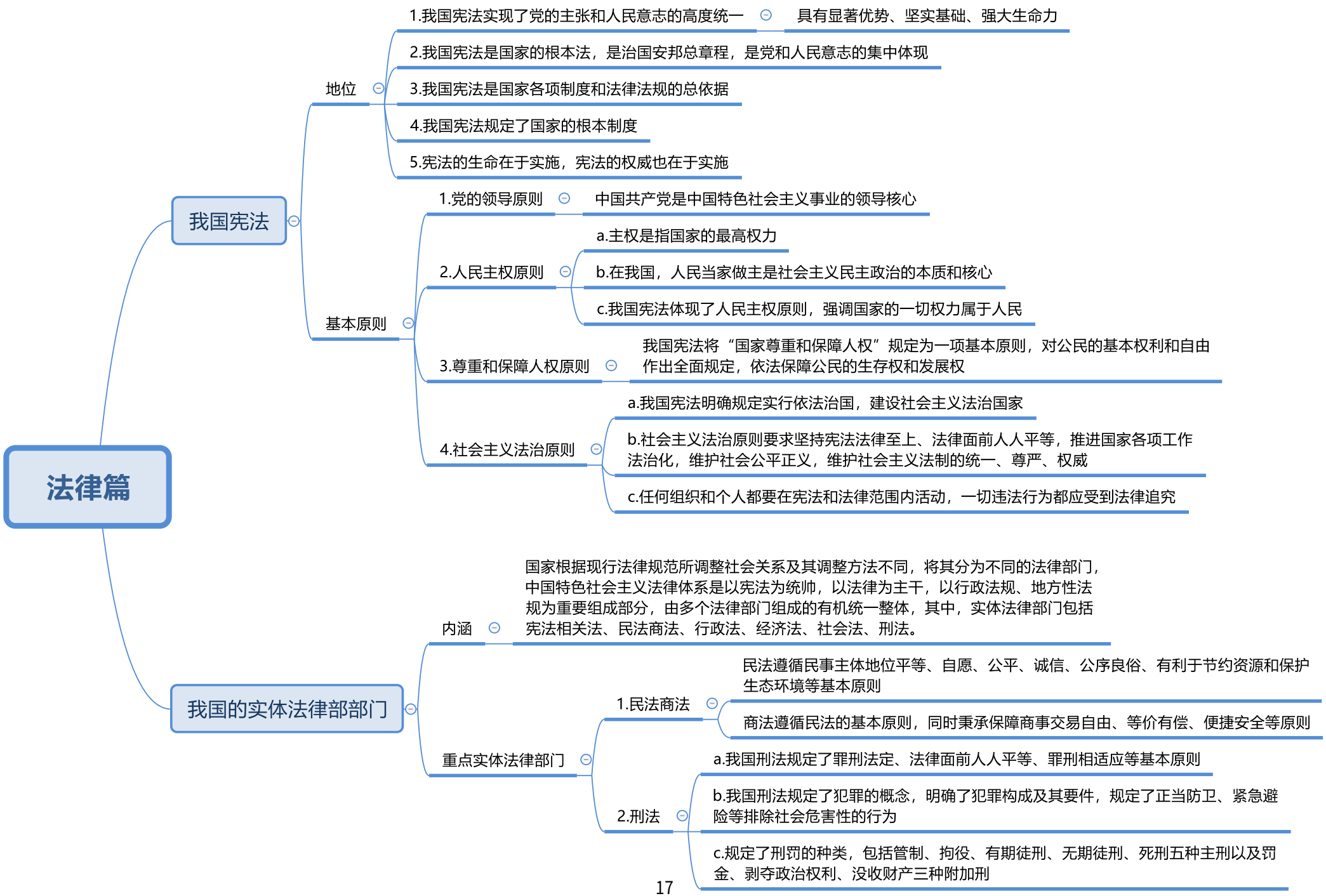
- 内涵
  - 指中国共产党人、人民军队、一切先进分子和人民群众在中国革命、建设、改革中所形成的优秀道德，是马克思主义与中国革命、建设、改革的伟大实践相结合的产物，是中华民族极其宝贵的道德财富
- 形成与发展
  - 1.中国共产党始终高度重视继承和发扬革命道德传统
  - 2.中国革命道德作为一种精神力量，从它形成的时候起，就对中国的革命、建设、改革事业发挥着极其重要的作用
  - 3.弘扬中国革命道德，要同弘扬中华传统美德相结合
- 主要内容
  - 1.为实现社会主义和共产主义理想而奋斗
  - 2.全心全意为人民服务
  - 3.始终把革命利益放在首位
  - 4.树立社会新风，建立新型人际关系
  - 5.修身自律，保持节操
- 当代价值
  - 1.有利于加强和巩固社会主义和共产主义的理想信念
  - 2.有利于培育和践行社会主义核心价值观
  - 3.有利于引导人们树立正确的道德观
  - 4.有利于培育良好的社会道德风尚

- 道德篇
  - 借鉴人类文明优秀道德成果
    - 概述
      - 一个国家或民族的道德进步，既要注意在文明交流中坚守自身优秀传统道德，也要在文明互鉴中积极吸收其他有益道德成果
    - 1.从道德形成和发展的过程来看，道德都是某个民族或国家在特定历史条件下，为回应来自自然环境、社会生活和人际关系的各种矛盾而形成发展起来的，反映了具体的民族或国家的生存方式和生活态度，每一个民族或国家都有自己优良的道德传统，都对促进道德的发展做出过不同程度的贡献
    - 具体
      - 2.借鉴和吸收人类文明优秀道德成果，必须秉承正确的态度和科学的方法
      - 3.要坚持以我为主，为我所用，批判继承其他国家的道德成果
  - 社会主义道德
    - 重点
      - 社会主义道德的核心 — 为人民服务
      - 社会主义道德的原则 — 集体主义
      - 社会主义道德的重点 — 诚实守信
      - 社会主义道德的基本要求 — 社会主义荣辱观
    - 核心
      - 内容 — 为人民服务
      - 为什么
        - 1.为人民服务是社会主义经济基础和人际关系的客观要求
        - 2.为人民服务是社会主义市场经济健康发展的要求
        - 3.为人民服务体现着社会主义道德建设的先进性要求和广泛性要求的统一
    - 原则
      - 内容 — 集体主义
      - 为什么
        - 1.集体主义强调国家利益、社会整体利益和个人利益的辩证统一
        - 2.集体主义强调国家利益、社会整体利益高于个人利益
        - 3.集体主义重视和保障个人的正当利益
      - 集体主义三个层次的道德要求
        - 1.无私奉献，一心为公 — 集体主义的最高层级，是共产党员、先进分子应努力达到的道德目标
        - 2.先公后私、先人后己 — 是已经具有较高社会主义道德觉悟的人能够达到的要求
        - 3.顾全大局、遵纪守法、热爱祖国、诚实劳动 — 是对公民最基本的道德要求
  - 职业道德
    - 1.爱岗敬业 — 这是社会主义职业道德的最基本要求
    - 2.诚实守信 — 诚实守信在我国思想道德建设中具有特殊重要的作用，它既是中华民族的传统美德，也是我国公民道德建设的重点，还是社会主义核心价值观的一条重要准则
    - 3.办事公道
    - 4.服务群众
    - 5.奉献社会 — 这是社会主义职业道德中最高层次的要求

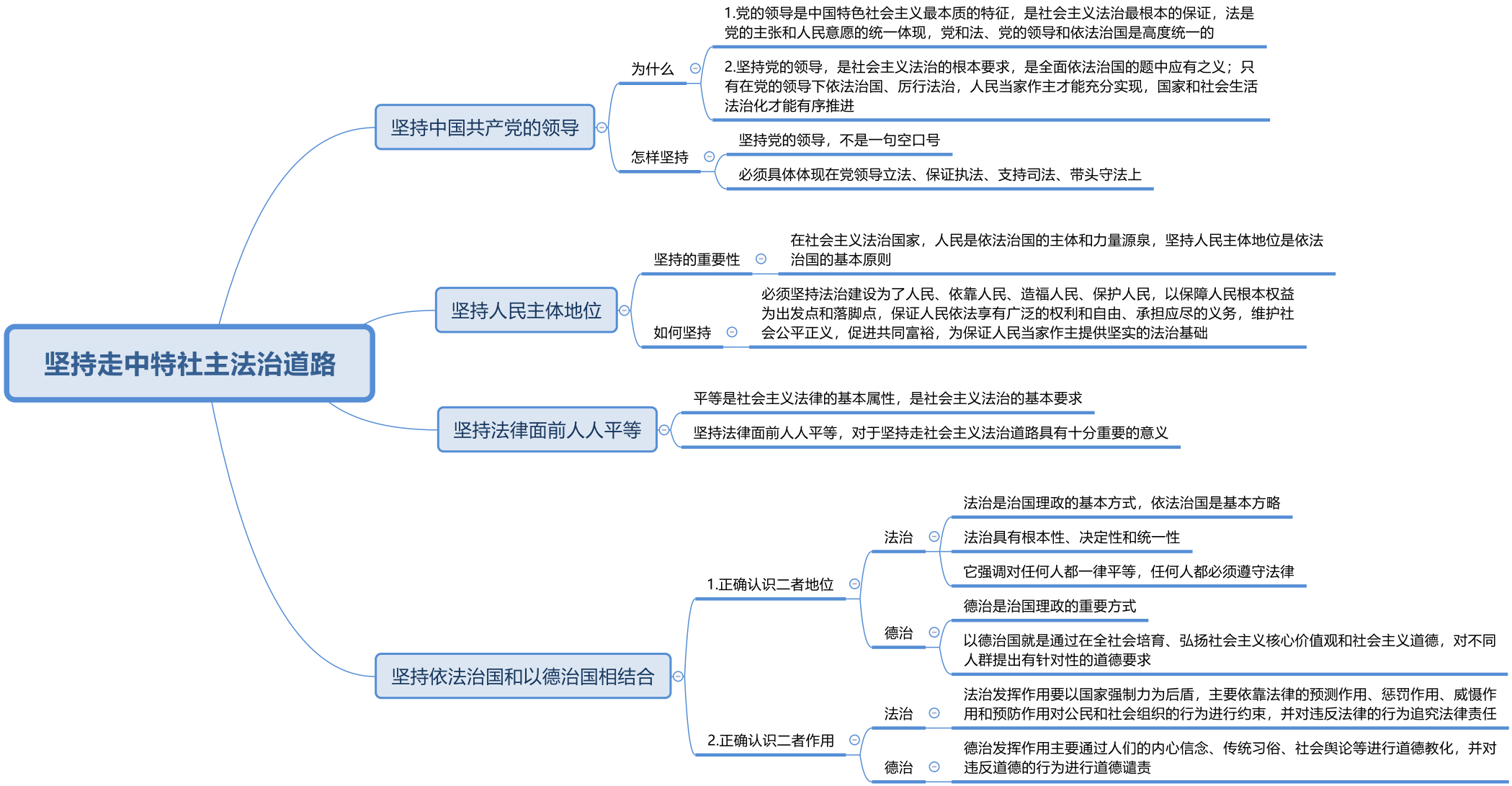

道德篇
社会公德
公共生活
特征
1.活动范围的广泛性
2.活动内容的开放性（公开性）
3.交往对象的复杂性
4.活动方式的多样性
道德规范
1.文明礼貌
社会交往必然的道德要求
2.助人为乐
社会主义人道主义的基本要求
3.爱护公物
社会文明水平的重要标志
4.保护环境
当今时代社会公德的重要内容
5.遵纪守法
社会公德最基本的要求，是维护公共生活秩序的重要条件
公民生活：爱国守法
网络生活中的道德要求
是人们在网络生活中为了维护正常的网络公共秩序需要共同遵守的基本道德准则，是社会公德在网络空间的运用和扩展，大学生应当遵守网络生活中的道德要求，成为营造清朗网络空间的正能量
具体要求
1.正确使用网络工具
2.健康进行网络交往
3.自觉避免沉迷网络
4.加强网络道德自律
5.积极引导网络舆论
家庭美德
注重家庭
注重家教
注重家风
指一个家庭/家族的传统风尚/作风，良好的家风，对家庭成员的个人修养产生着重要作用，也对整个社会道德风尚的形成产生着重要的影响
恋爱中的道德规范
尊重人格平等+自觉承担责任+文明相亲相爱
婚姻家庭中的道德规范
婚姻
指由法律所确认的男女两性的结合以及由此而产生的夫妻关系
家庭
指在婚姻关系、血缘关系、收养关产生的亲属之间所构成的社会生活单位系基础上
家庭美德
尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦（核心）、勤俭持家、邻里团结
个人品德
概念
是通过社会道德教育和个人自觉的道德修养所形成的稳定的心理状态和行为习惯
作用
无论是社会的和谐有序，还是个人的人格健全、都有赖于个人品德的不断提升
1.个人品德对道德和法律作用的发挥具有重要的推动作用
2.个人品德是个体人格完善的重要标志
3.个人品德是经济社会发展进程中重要的主体精神力量
掌握道德修养的正确方法
学思并重+省察克治+慎独自律+知行合一+积善成德
锤炼高尚道德品格
1.形成正确的道德认知和道德判断
2.激发正向的道德认同和道德情感
3.强化坚定的道德意志和道德信念

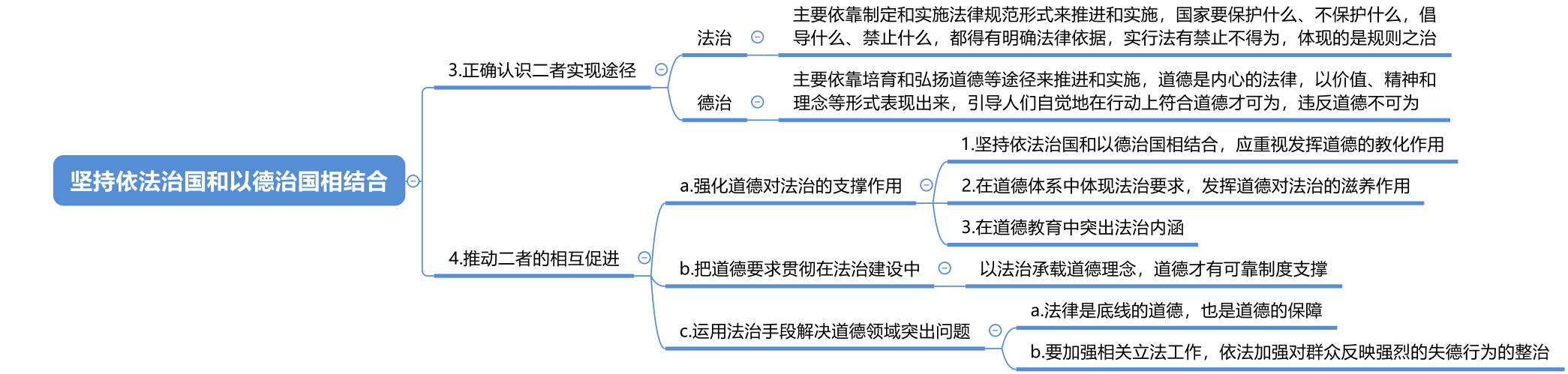

法律篇
法律
1.法律是由国家创制和实施的行为规范
a.国家机关在法定职权范围内依法律程序，制定、修改、废止规范性法律文件活动
b.国家机关赋予某些既存社会规范以法律效力/赋予先前的判例以法律效力的活动
法律不但由国家制定和认可，而且由国家强制力保证实施
2.法律由一定的社会物质生活条件所决定
a.法律作为上层建筑重要组成部分，非凭空出现，是产生于特定社会物质生活条件基础上，社会物质生活条件指与人类生存相关物质资料生产方式、地理环境、人口因素
b.物质资料的生产方式既是决定社会面貌、性质和发展的根本因素，也是决定法律本质、内容和发展方向的根本因素
c.物质资料的生产方式包括生产力和生产关系两个方面，对法律产生决定性影响
3.法律是统治阶级意志的体现
a.法律所体现的统治阶级意志具有整体性，不是统治阶级内部个别人的意志，也不是统治者个人意志的简单相加
b.统治阶级不仅迫使被统治阶级服从和遵守法律，且要求统治阶级成员也遵守法律
c.法律所体现的统治阶级意志，并不是统治阶级意志的全部，仅仅是上升为国家意志的那部分意志，除了法律，统治阶级的意志还体现在国家政策、统治阶级的道德、最高统治者的言论等形式当中
综上所述，法律定义
法律是由国家制定/认可并以国家强制力保证实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系
我国社会主义法律
本质特征
内容
从本质上说，我国社会主义法律是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是党领导人民当家做主的制度保障
特征
1.我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一：我国社会主义法律既有鲜明的阶级性，又具有广泛的人民性，体现了阶级性与人民性的统一
2.我国社会主义法律具有科学性和先进性
3.我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障
党的领导—根本保障
运行
法律制定
立法主体
人大
全国人大
宪法+法律
地方人大
法规
政府
国务院
行政法规
中央部委
部门规章
地方政府
地方规章
属性
法律运行的起始性和关键性环节
环节
法律案的提出、审议、表决、公布
原则
科学立法、民主立法、依法立法

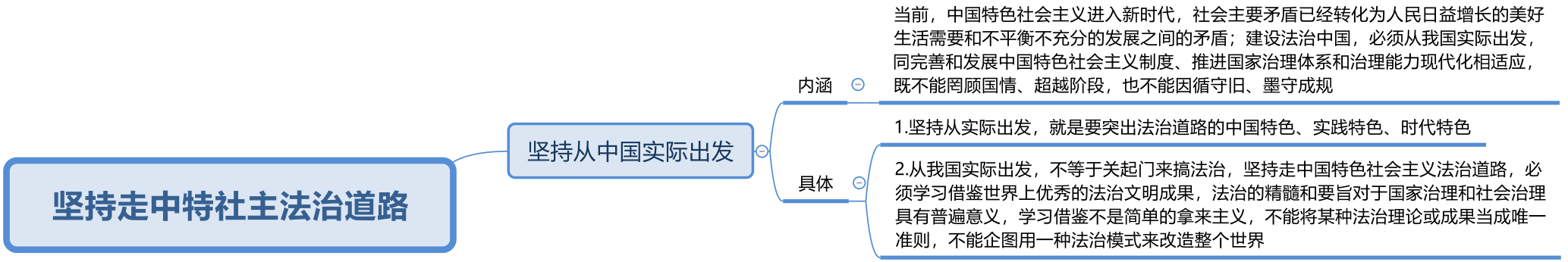

法律篇
我国社会主义法律的运行
法律执行（执法）
属性
最大量、最经常的工作（法律实施和实现的重要环节）
原则
合法性+合理性+信赖保护+效率
执法主体
a.中央和地方各级政府
b.各级政府中享有执法权的下属机构
c.法律授权的社会组织+行政机关依法委托的社会组织
法律适用（司法）
司法机关
审判机关（法院）+检察机关（检察院）
基本要求
正确+合法+合理+及时
原则
a.司法公正
b.公民在法律面前一律平等
c.以事实为依据，以法律为准绳
d.司法机关依法独立公正行使司法权
法律遵守（守法）
属性
法律实施和实现的基本途径
含义
a.依法享有并行使权力
b.依法承担并履行义务
守法主体
一切组织和个人
我国宪法
性质
宪法是国家的根本法
形成和发展
2018年3月，十三届全国人大一次会议根据党的十九届二中全会提出的建议，审议通过了《中华人民共和国宪法修正案》，通过本次宪法修改，党的十九大确定的重大理论观点和重大方针策略，党和国家事业发展的新成就新经验新要求，包括习近平新时代中国特色社会主义思想等载入国家根本法
回顾党领导的宪法建设史，得出结论
1.制定和实施宪法，推进依法治国，建设法治国家，是实现国家富强、民族振兴、社会进步、人民幸福的必然要求
2.我国现行宪法是在深刻总结我国社会主义革命、建设、改革的成功经验基础上制定和不断完善的，是党领导人民长期奋斗的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑的必然结果
3.只有中国共产党才能坚持立党为公、执政为民、充分发扬民主，领导人民制定出体现人民意志的宪法，领导人民实施宪法
4.党高度重视发挥宪法在治国理政中的重要作用，坚定维护宪法尊严和权威，推动宪法完善和发展，这是我国宪法保持生机活力的根本原因所在，宪法作为上层建筑，一定要适应经济基础的变化而变化


法律篇
我国宪法
地位
1.我国宪法实现了党的主张和人民意志的高度统一
具有显著优势、坚实基础、强大生命力
2.我国宪法是国家的根本法，是治国安邦总章程，是党和人民意志的集中体现
3.我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据
4.我国宪法规定了国家的根本制度
5.宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施
基本原则
1.党的领导原则
中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心
2.人民主权原则
a.主权是指国家的最高权力
b.在我国，人民当家做主是社会主义民主政治的本质和核心
c.我国宪法体现了人民主权原则，强调国家的一切权力属于人民
3.尊重和保障人权原则
我国宪法将“国家尊重和保障人权”规定为一项基本原则，对公民的基本权利和自由作出全面规定，依法保障公民的生存权和发展权
4.社会主义法治原则
a.我国宪法明确规定实行依法治国，建设社会主义法治国家
b.社会主义法治原则要求坚持宪法法律至上、法律面前人人平等，推进国家各项工作法治化，维护社会公平正义，维护社会主义法制的统一、尊严、权威
c.任何组织和个人都要在宪法和法律范围内活动，一切违法行为都应受到法律追究
我国的实体法律部部门
内涵
国家根据现行法律规范所调整社会关系及其调整方法不同，将其分为不同的法律部门，中国特色社会主义法律体系是以宪法为统帅，以法律为主干，以行政法规、地方性法规为重要组成部分，由多个法律部门组成的有机统一整体，其中，实体法律部门包括宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法。
重点实体法律部门
1.民法商法
民法遵循民事主体地位平等、自愿、公平、诚信、公序良俗、有利于节约资源和保护生态环境等基本原则
商法遵循民法的基本原则，同时秉承保障商事交易自由、等价有偿、便捷安全等原则
2.刑法
a.我国刑法规定了罪刑法定、法律面前人人平等、罪刑相适应等基本原则
b.我国刑法规定了犯罪的概念，明确了犯罪构成及其要件，规定了正当防卫、紧急避险等排除社会危害性的行为
c.规定了刑罚的种类，包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑五种主刑以及罚金、剥夺政治权利、没收财产三种附加刑

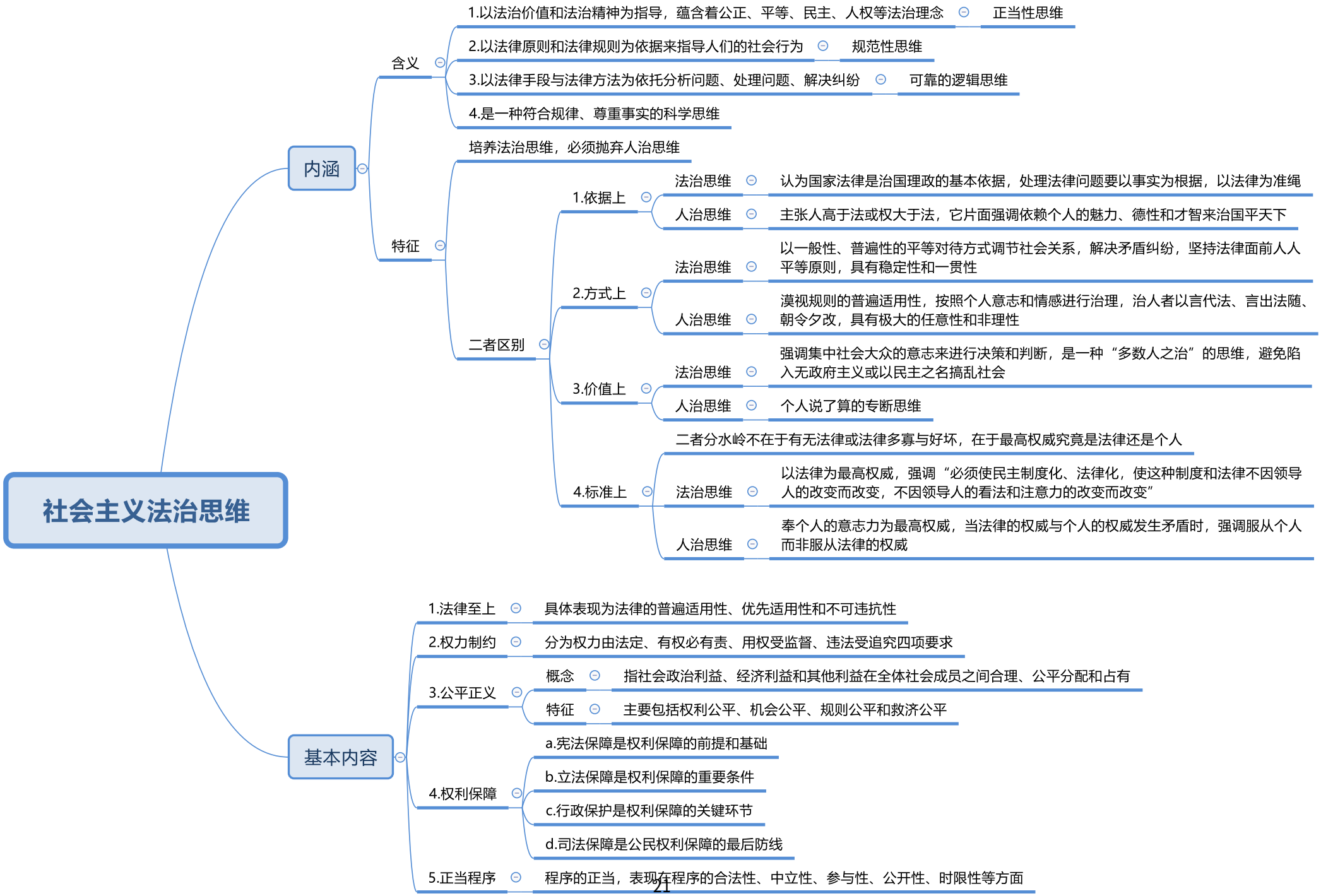

法律篇
我国的程序法律部门
内涵
我国的程序法律部门包括诉讼法与非诉讼程序法
诉讼法
概念
是规范国家司法活动解决社会纠纷的法律规范
内容
刑事诉讼法+民事诉讼法+行政诉讼法
非诉讼程序法
概念
是规范仲裁机构或人民调解组织解决社会纠纷的法律规范
内容
1.仲裁法
明确将自愿、仲裁独立、一裁终局等原则作为仲裁的基本原则，系统规定了仲裁程序
2.人民调解法
a.明确规定了在当事人自愿、平等的基础上进行调解
b.不违背法律、法规和国家政策
c.尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利等原则
建设中国特色社会主义法治体系
重大意义
1.中国特色社会主义的本质要求和重要保障
中国特色社会主义法治体系本质上是中国特色社会主义制度的法律表现形式
2.推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措
3.全面依法治国的总抓手
主要内容
1.完备的法律规范体系
是中国特色社会主义法治体系的前提
是法治国家、法治政府、法治社会的制度基础
2.高效的法治实施体系
是建设中国特色社会主义法治体系的重点
3.严密的法制监督体系
内涵
指以规范和约束公权力为重点建立的有效的法治化权力监督网络
具体
a.以有权必有责、用权受监督、违法必追究，坚决纠正有法不依、执法不严、违法不究行为等为主要任务
b.是宪法法律有效实施的重要保障
c.是加强对权力运行制约和监督的迫切要求
4.有力的法治保障体系
是全面依法治国的重要依托
5.完善的党内法规体系
是中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容
全面依法治国的基本格局
内涵
“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”，展现了全面依法治国的基本格局
具体
1.科学立法
立法是法治的龙头环节
2.严格执法
法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施
3.公正司法
公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求
公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线
4.全民守法
法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰
全民守法以增强全民法治观念，推进法治社会建设为目标

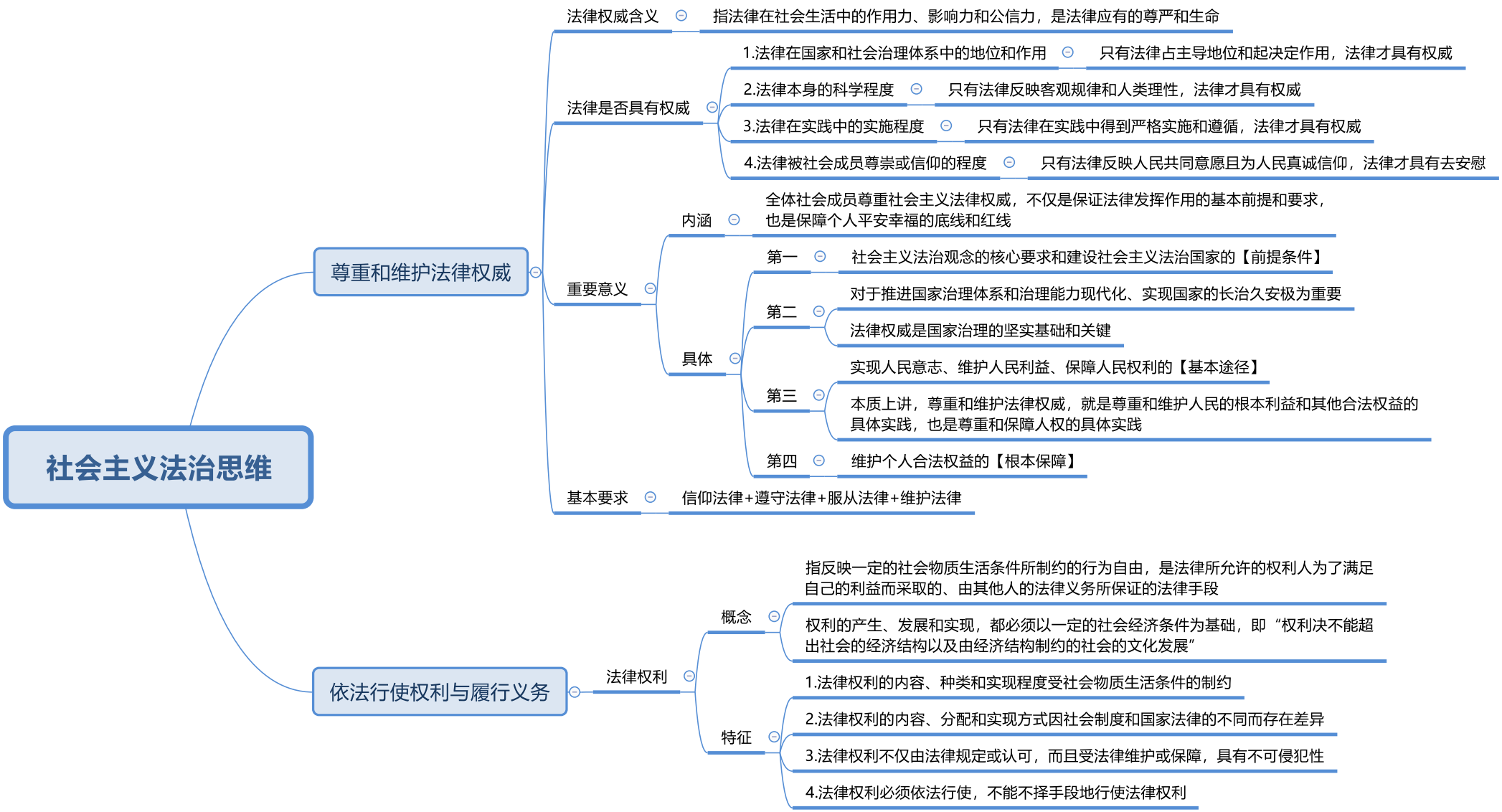

坚持走中特社主法治道路
坚持中国共产党的领导
为什么
1.党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证，法是党的主张和人民意愿的统一体现，党和法、党的领导和依法治国是高度统一的
2.坚持党的领导，是社会主义法治的根本要求，是全面依法治国的题中应有之义；只有在党的领导下依法治国、厉行法治，人民当家作主才能充分实现，国家和社会生活法治化才能有序推进
怎样坚持
坚持党的领导，不是一句空口号
必须具体体现在党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法上
坚持人民主体地位
坚持的重要性
在社会主义法治国家，人民是依法治国的主体和力量源泉，坚持人民主体地位是依法治国的基本原则
如何坚持
必须坚持法治建设为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民，以保障人民根本权益为出发点和落脚点，保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务，维护社会公平正义，促进共同富裕，为保证人民当家作主提供坚实的法治基础
坚持法律面前人人平等
平等是社会主义法律的基本属性，是社会主义法治的基本要求
坚持法律面前人人平等，对于坚持走社会主义法治道路具有十分重要的意义
坚持依法治国和以德治国相结合
1.正确认识二者地位
法治
法治是治国理政的基本方式，依法治国是基本方略
法治具有根本性、决定性和统一性
它强调对任何人都一律平等，任何人都必须遵守法律
德治
德治是治国理政的重要方式
以德治国就是通过在全社会培育、弘扬社会主义核心价值观和社会主义道德，对不同人群提出有针对性的道德要求
2.正确认识二者作用
法治
法治发挥作用要以国家强制力为后盾，主要依靠法律的预测作用、惩罚作用、威慑作用和预防作用对公民和社会组织的行为进行约束，并对违反法律的行为追究法律责任
德治
德治发挥作用主要通过人们的内心信念、传统习俗、社会舆论等进行道德教化，并对违反道德的行为进行道德谴责





淘宝店铺：智慧果考研学姐


社会主义法治思维
内涵
含义
1.以法治价值和法治精神为指导，蕴含着公正、平等、民主、人权等法治理念
正当性思维
2.以法律原则和法律规则为依据来指导人们的社会行为
规范性思维
3.以法律手段与法律方法为依托分析问题、处理问题、解决纠纷
可靠的逻辑思维
4.是一种符合规律、尊重事实的科学思维
特征
培养法治思维，必须抛弃人治思维
二者区别
1.依据上
法治思维
认为国家法律是治国理政的基本依据，处理法律问题要以事实为根据，以法律为准绳
人治思维
主张人高于法或权大于法，它片面强调依赖个人的魅力、德性和才智来治国平天下
2.方式上
法治思维
以一般性、普遍性的平等对待方式调节社会关系，解决矛盾纠纷，坚持法律面前人人平等原则，具有稳定性和一贯性
人治思维
漠视规则的普遍适用性，按照个人意志和情感进行治理，治人者以言代法、言出法随、朝令夕改，具有极大的任意性和非理性
3.价值上
法治思维
强调集中社会大众的意志来进行决策和判断，是一种“多数人之治”的思维，避免陷入无政府主义或以民主之名搞乱社会
人治思维
个人说了算的专断思维
4.标准上
二者分水岭不在于有无法律或法律多寡与好坏，在于最高权威究竟是法律还是个人
法治思维
以法律为最高权威，强调“必须使民主制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的看法和注意力的改变而改变”
人治思维
奉个人的意志力为最高权威，当法律的权威与个人的权威发生矛盾时，强调服从个人而非服从法律的权威
基本内容
1.法律至上
具体表现为法律的普遍适用性、优先适用性和不可违抗性
2.权力制约
分为权力由法定、有权必有责、用权受监督、违法受追究四项要求
3.公平正义
概念
指社会政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、公平分配和占有
特征
主要包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平
4.权利保障
a.宪法保障是权利保障的前提和基础
b.立法保障是权利保障的重要条件
c.行政保护是权利保障的关键环节
d.司法保障是公民权利保障的最后防线
5.正当程序
程序的正当，表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面


社会主义法治思维
尊重和维护法律权威
法律权威含义
指法律在社会生活中的作用力、影响力和公信力，是法律应有的尊严和生命
法律是否具有权威
1.法律在国家和社会治理体系中的地位和作用
只有法律占主导地位和起决定作用，法律才具有权威
2.法律本身的科学程度
只有法律反映客观规律和人类理性，法律才具有权威
3.法律在实践中的实施程度
只有法律在实践中得到严格实施和遵循，法律才具有权威
4.法律被社会成员尊崇或信仰的程度
只有法律反映人民共同意愿且为人民真诚信仰，法律才具有去安慰
重要意义
内涵
全体社会成员尊重社会主义法律权威，不仅是保证法律发挥作用的基本前提和要求，
也是保障个人平安幸福的底线和红线
具体
第一
社会主义法治观念的核心要求和建设社会主义法治国家的【前提条件】
第二
对于推进国家治理体系和治理能力现代化、实现国家的长治久安极为重要
法律权威是国家治理的坚实基础和关键
第三
实现人民意志、维护人民利益、保障人民权利的【基本途径】
本质上讲，尊重和维护法律权威，就是尊重和维护人民的根本利益和其他合法权益的
具体实践，也是尊重和保障人权的具体实践
第四
维护个人合法权益的【根本保障】
基本要求
信仰法律+遵守法律+服从法律+维护法律
依法行使权利与履行义务
法律权利
概念
指反映一定的社会物质生活条件所制约的行为自由，是法律所允许的权利人为了满足
自己的利益而采取的、由其他人的法律义务所保证的法律手段
权利的产生、发展和实现，都必须以一定的社会经济条件为基础，即“权利决不能超
出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展”
特征
1.法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约
2.法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异
3.法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性
4.法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利


依法行使权利与履行义务
法律义务
含义
指反映一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保障法律所规定的义务人应该按照权利人要求从事一定行为或不行为以满足权利人利益的法律手段
履行形式
1.作为
指义务人实施积极的行为
子女通过提供财务履行父母赡养义务
2.不作为
指义务人不得实施某种行为
未经许可不得公开他人隐私
法律义务具有法定的强制性，违反法律义务必须承担法律责任
特征
1.法律义务是历史的
2.法律义务源于现实需要
3.法律义务必须依法设定
4.法律义务可能发生变化
法律权利与法律义务的关系
1.法律权利与法律义务的关系，就像一枚硬币的两面，不可分割，相互依存
具体表现
a.法律权利和法律义务是相互依存的关系，法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件，同样，法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据，不存在没有权利根据的法律义务
b.法律权利与法律义务是目的与手段的关系，离开了法律权利，法律义务就失去了履行的价值和动力；离开了法律义务，法律权利也形同虚设
c.有些法律权利和法律义务具有复合型的关系，一个行为可以同时是权利行为和义务行为——劳动+接受义务教育
2.法律权利与法律义务平等，是现代法治的基本原则，是社会公平正义的重要方面
具体表现
a.法律权利与法律义务平等表现为法律面前人人平等被确立为基本原则
b.在法律权利和法律义务的具体设定上要平等
c.权利与义务的实现要体现平等


依法行使权利与履行义务
依法行使法律权利
基本权利
1.政治权利
选举权+被选举权+表达权+民主管理权+监督权
2.人身权利
生命健康权+人身自由权+人格尊严权+住宅安全权
3.财产权利
私有财产权+继承权
4.社会经济权利
劳动权+休息权+社会保障权+物质帮助权
5.宗教信仰及文化权利
宗教信仰自由指公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由
6.文化教育权是公民在文化和教育领域享有的权利
行使法律权利的界限
1.权利行使的目的
正当性
2.权利行使的限度
3.权利行使的方式
4.权利行使的程序
我国公民应履行的基本法律义务
1.维护国家统一和民族团结
国家统一是公民实现法律权利与自由的【前提】
2.遵守宪法和法律
保守国家秘密+爱护公共财物+遵守劳动纪律+遵守公共秩序+尊重社会公德
3.维护祖国安全、荣誉和利益
对外
指民族的政治、经济、文化等方面的权利和利益
对内
主要指公共利益
4.依法服兵役
我国实行义务兵与志愿兵相结合、民兵与预备役相结合的兵役制度
5.依法纳税
纳税是公民应该履行的一项基本义务
违反法定义务应当承担的法律责任
内涵
公民未能依法履行义务，根据情节轻重，应当承担相应的法律责任
具体的法律责任
民事责任
欠钱还钱
行政责任
行政机关/行政人员在行使行政权利时违法
刑事责任
杀人放火